



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/271/2022
מס' בקשה: 6/272/2022
מס' תיק: 6/292/2022
מס' בקשה: 6/293/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המבקשים:	בתיק: 6/271/2022	1	כהן ניסים
(המשיבים)		2	כהן רחל
בתיק: 6/292/2022			

באמצעות ב"כ עו"ד אברמוביץ יעקב
ועו"ד עדי מי טל ריין

המשיבים:	בתיק: 6/271/2022	1	ברוכים אהרן יצחק
(המבקשים)		2	ברוכים רות
בתיק: 6/292/2022			

באמצעות ב"כ עו"ד שמיר מסיקה כנרת

החלטה

לפניי שתי בקשות לסעדים זמניים שהגישו בעלי דירות בבית משותף. הבקשה הראשונה הוגשה במסגרת הליך 6/271/2022 (להלן-"**בקשת משפחת כהן**") במסגרתה התבקש צו מניעה האוסר על משפחת ברוכים או מי מטעמם לבצע עבודות בנייה ברכוש המשותף. הבקשה השנייה הוגשה בתיק 6/292/2022 (להלן-"**בקשת משפחת ברוכים**") במסגרתה התבקש ליתן צו זמני לפינוי, סילוק יד, הפסקת שימוש והריסת בנייה שבוצעה על ידי משפחת כהן ברכוש המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/271/2022
מס' בקשה: 6/272/2022
מס' תיק: 6/292/2022
מס' בקשה: 6/293/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

העובדות וההליכים

1. הצדדים לסכסוך הם בעלי דירות בבית המשותף ברחוב צבי הרלינג 14 בני ברק, הרשום בפנקס הבתים המשותפים מתאריך 18.9.1983, והידוע כחלקה 705 בגוש 6195 (להלן - "הבית המשותף").

2. הבית המשותף מורכב ממבנה אחד ובו ארבע קומות, שתי כניסות ו-16 יחידות. לבית תקנון מוסכם מתאריך 18.9.1983 (להלן - "התקנון המוסכם").

3. המבקשים בבקשת משפחת כהן, כהן ניסים וכהן רחל (להלן - "המבקשים") הם בעלי הזכויות בדירה הידועה כתת חלקה 9, המצויה בכניסה ב' בקומה הראשונה בבית המשותף.

4. המשיבים, ברוכים אהרון יצחק וברוכים רות (להלן - "המשיבים") הם בעלי הזכויות בדירה הידועה כתת חלקה 13, המצויה בכניסה ב' בקומה השלישית בבית המשותף.

5. בהתאם לתופעה ההולכת ונפוצה במקומותינו, לפנינו "הליך גורר הליך" (ראו והשוו רע"א 2876/22 עו"ד יעל בועז (ספיחה) נ' סילביה מזרחי, בפסקה 2 (נבו 30.05.2022)), וכך המבקשים בבקשת משפחת כהן, הם המשיבים לבקשת משפחת ברוכים ולהפך. לשם נוחות הקורא, יישארו כינויי הצדדים כפי שהוגדרו לעיל.

טענות הצדדים בבקשות ובתגובות-בקצרה

6. בתאריך 1.5.2022 הוגשה בקשת משפחת כהן, בה נטען כי המשיבים החלו להרחבה בשטח של 50 מ"ר בחזית דירתם שלא כדין ומבלי לקבל היתר בניה (להלן - "ההרחבה"). ההרחבה חורגת מגבולות החזית הקיימת בבית המשותף בכ - 10 מטרים. בעקבות עבודות ההרחבה - הסלון וחדרי דירת המבקשים הממוקמים בחזית הבית המשותף הוחשכו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/271/2022
מס' בקשה: 6/272/2022
מס' תיק: 6/292/2022
מס' בקשה: 6/293/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

7. המשיבים עתידים לצקת בקרוב את תקרת ההרחבה וזאת לאחר שהסתיימה בניית הרצפה. לפיכך, קיימת דחיפות באישור צו המניעה המבוקש. לבקשה צורף תצהיר עדות ראשית החתום על ידי כהן ניסים, המבקש 1.

8. בתאריך 1.5.2022 ניתן צו ארעי האוסר על המשיבים או מי מטעמם לבצע בניה בבית המשותף, עד למתן החלטה אחרת. באותה החלטה הוריתי למשיבים להשיב לבקשה וקבעתי את הבקשה לדיון במעמד הצדדים.

9. בתאריך 10.5.2022 הגישו המשיבים את תגובתם לבקשה. לטענתם, המבקשים בעצמם בנו ללא היתר והרחיבו את דירתם בכ-60 מ"ר. כמו כן, המבקשים בנו יחידות דיור על שטח חצר הבניין תוך הזזת מתקני דיירים אחרים וזאת ללא הסכמת שאר דיירי הבניין. בשונה מהתנהגות המבקשים, פעלו המשיבים מתחילת שנת 2021 כדי להשיג את היתר הבניה וכמו כן קיבל את הסכמתם של כל דיירי הבניין לבניה, כולל את הסכמת המבקשים. לנוכח האמור לעיל מתבקש להורות על דחיית הבקשה על הסף תוך חיוב המבקשים בהוצאות. יצוין כי לא הוגש תצהיר תומך לתגובת המשיבים.

10. בתאריך 9.5.2022 הגישו המשיבים (משפחת ברוכים) כתב תביעה וכמו כן הוגשה יחד עם התביעה, גם בקשת משפחת ברוכים, במסגרתה התבקש ליתן צו זמני המורה על פינוי, פירוק מיידי והפסקת כל שימוש ביחידת הדיור שנבנתה על ידי המבקשים שלא כדין בשטחי הרכוש המשותף. נטען כי המבקשים ביצעו הרחבה ללא היתר וללא הסכמת בעלי הדירות תוך פלישה וניכוס הרכוש המשותף לשימושם הייחודי. לפיכך, וכדי לצמצם את היקף ההשתלטות או עלויות הפירוק או שניהם יש להורות על סעד זמני לפינוי יחידת הדיור של המבקשים מכל חפץ ואדם ולפרק את חיבוריה כדי להשיב את מצב הבניין לקדמותו.

11. לבקשה צורף תצהיר עדות ראשית החתום על ידי המשיב 1, מר ברוכים אהרון יצחק.

12. בתאריך 12.5.2022 הגישו המבקשים את תגובתם לבקשת משפחת ברוכים, בתגובה נטען כי הבקשה הוגשה בשיהוי ובחוסר תום לב ואף בניגוד לתנאים הנדרשים לצורך קבלת סעד זמני. עוד נטען שכתב התביעה והבקשה למתן סעד זמני הוגשו בניסיון



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/271/2022
מס' בקשה: 6/272/2022
מס' תיק: 6/292/2022
מס' בקשה: 6/293/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

להשתיק את המבקשים והבנייה הנטענת בוצעה לפני כשנתיים ללא כל טענה מצד בעלי הדירות בבית המשותף.

13. למפקח על רישום המקרקעין אין סמכות לדון בבקשה שעילתה דיני התכנון והבניה. לפיכך, על המבקשים לפנות לערכאה המוסמכת.

14. מאזן הנוחות נוטה באופן חד משמעי לכך שלא יינתן הסעד הזמני בבקשת משפחת ברוכים, מחד גיסא, אם יינתן הסעד הזמני ייגרמו נזקים כבדים למבקשים ולשאר בעלי הדירות, ומאידך גיסא, אם לא יינתן הצו המבוקש, לא ייגרם כל נזק למשיבים.

מהלך הדיון

15. בתאריך 15.5.2022 התקיים דיון במעמד הצדדים שבו נשמעו טענות הצדדים (להלן-"הדיון"). במסגרת הדיון נחקרו המבקש 1 והמשיב 1 על תצהיריהם. בתום הדיון, נעתרתי לבקשת הצדדים והוריתי על הגשת סיכומיהם בכתב. כמו כן, הובהר לצדדים כי הצו הארעי שניתן בתאריך 1.5.2022, יישאר בתוקף עד למתן החלטה אחרת.

סיכומי המבקשים - בקצרה

16. בתאריך 17.5.2022 הגישו המבקשים את סיכומיהם הן בקשר לבקשתם (בקשת משפחת כהן) והן בקשר לבקשת משפחת ברוכים. כמו כן, באותו היום הוגש כתב התביעה בהליך העיקרי.

17. המבקשים חזרו על כך שהעבודות המבוצעות על ידי המשיבים, ללא הסכמת בעלי הדירות גורמות לירידת ערך דירתם ומסבות להם עוגמת נפש. בשל הבנייה הוחשכו הסלון וחדרים נוספים בדירת המבקשים הממוקמים בחזית הבית המשותף.

18. המשיבים לא צירפו אסמכתאות והיתר כדין של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בבני ברק וגם לא צורפו הסכמות של בעלי הדירות לבניה ברכוש המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/271/2022
מס' בקשה: 6/272/2022
מס' תיק: 6/292/2022
מס' בקשה: 6/293/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

19. בעוד הסעד הזמני שהתבקש בבקשת משפחת כהן, מטרתו, שמירת המצב הקיים, המשיבים הגישו את בקשתם (בקשת משפחת ברוכים) בשיהוי של למעלה משנתיים ובמטרה לשנות מצב קיים. לפיכך, יש לקחת זאת בחשבון בבחינת מאזן הנוחות.

20. אומנם התביעה העיקרית הוגשה באיחור אך האיחור נבע מתוס לב וזאת מפני שלא היו מיוצגים בתחילת ההליך. בדיון, הוגשה בקשה להארכת מועד להגשת כתב התביעה בהליך העיקרי, וזה אכן הוגש בתאריך 17.5.2022.

21. לפיכך, יש לקבל את בקשת משפחת כהן, ולדחות את בקשת משפחת ברוכים, תוך חיוב המשיבים בהוצאות הבקשה.

סיכומי המשיבים-בקצה

22. בתאריך 26.5.2022 הגישו המשיבים את סיכומיהם הן בקשר לבקשת משפחת כהן והן בקשר לבקשתם. לטענתם, המבקשים פועלים דרך קבע בניגוד לחוק. בעבר, הרחיבו המבקשים את דירתם ללא היתר בנייה וללא הסכמת בעלי הדירות בבית המשותף תוך הוספת מרפסת מאולתרת מברזל ו הזזה לא תקנית של מתקני התשתיות בבניין כגון מים, צינורות, ביוב וגז.

23. המבקשים בנו בצורה לא חוקית יחידות דיור נפרדות תוך הקמת פתח כניסה ויציאה נפרד מחצר הבניין.

24. בעניין טענת השיהוי, המשיבים התנגדו גם בעבר לבנייתם של המבקשים אלא שהמבקשים הודיעו להם כי הם פועלים לקבלת היתר בניה והמבקש 1 אף חתם בכתב ידו כי הוא מאשר שהשימוש שנעשה על ידו בחצר הבית המשותף אין בה משום חזקה ייחודית עבורו. רק לאחרונה התברר למשיבים כי הבקשה להיתר בניה אינה כוללת התייחסות לאישור יחידות הדיור וההיתר שניתן הוא רק לגבי שטח בגודל 21 מ"ר שנכלל בשטח שהרחיבו השכנים מעל דירת המבקשים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/271/2022
מס' בקשה: 6/272/2022
מס' תיק: 6/292/2022
מס' בקשה: 6/293/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

25. משנודע למשיבים כי המבקשים אינם מחזיקים בהיתר בקשר ליחידות הדיר, פנו אליהם בדרישה לפינוי השטח. משסירבו המבקשים לדרישתם, נאלצו המשיבים לבקש צו נגד המבקשים במסגרתו ייאסר עליהם השימוש בנכס עד להריסתו, תוך השבת המצב לקדמותו לרבות החזרת מתקני המים, הביוב והגז למקומם באמצעות אנשי מקצוע ועל חשבון המבקשים.

26. אי אפשר לקבל היתר לבניית יחידת דיור נפרדת המהווה תוספת יחידת דיור בבניין ונוסף לכך, אי אפשר לבנות ללא הסכמה של 75% מבעלי הדירות. לפיכך, אין צפי לקבלת היתר בנייה לעבודות שביצעו המבקשים. כמו כן, המבקש 1 הודה בחקירתו הנגדית בדיון, כי אין בידו היתרים מתאימים וכמו כן הודה שלא קיבל את הסכמת בעלי הדירות בבית המשותף.

27. אין לקבל את טענת המבקשים בקשר למחדלם בהגשת כתב תביעה באיחור בהליך העיקרי. משבחרו להגיש בעצמם את הבקשה, ללא ייצוג, לצו כה משמעותי עליהם לקחת אחריות על מחדליהם.

28. המשיבים מוסיפים כי ההרחבה הנטענת שביצעו, אין בה כדי להחשיך את דירת המבקשים, אלא להיפך. יש בה פוטנציאל עתידי להרחבת דירת המבקשים ולהשבחתה.

29. לפיכך יש לבטל את צו המניעה הארעי שניתן במסגרת בקשת משפחת כהן, ולקבל את הבקשה שהוגשה במסגרת בקשת משפחת ברוכים, תוך חיוב המבקשים בהוצאות הבקשה.

דיון והכרעה

30. בהחלטה שכתבתי לאחרונה בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 80/22 **ברמץ שאול דוד נ' חכימי ספת איריס** (נבו 11.04.2022), סקרתי בהרחבה את התנאים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/271/2022
מס' בקשה: 6/272/2022
מס' תיק: 6/292/2022
מס' בקשה: 6/293/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לקבלת סעדים זמניים. אולם אני מוצא לנכון לחזור על הסקירה משום שיהיה בה כדי להקל ואף למקד את ההכרעה בטיעונים הרלוונטיים.
31. בהתאם לתקנה 94 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן: "התקנות"),
"מטרת הסעד הזמני היא להבטיח זכות לכאורה במהלך ההליך המשפטי ואת קיומו התקין והיעיל של ההליך או את ביצועו הראוי של פסק הדין".

32. בהתאם להוראות התקנות, בהחלטה בדבר מתן סעד זמני על הערכאה הדיונית לשקול את השיקולים הבאים: סיכויי התביעה וקיום ראיות מספיקות לכאורה לקיומה של עילת התביעה; נחיצות הסעד הזמני להשגת המטרה ובכלל האמור כי הסעד נדרש לשם שמירה על המצב הקיים, כך שהוא הכרחי עוד בשלב מוקדם, לפני בירור התביעה (תקנה 95(ב) ו- (ג)); בחינת מאזן הנוחות ושיקולים שבייחוד ובכללם תום לב הצדדים, הן לעניין ההליך והן לעניין הבקשה, ולרבות התייחסות קונקרטית לשיהוי (תקנה 95(ד)(3)).

33. כלומר, בהכרעה בבקשה למתן סעד זמני יש לשקול שלושה שיקולים עיקריים: הראשון, קיומה לכאורה של עילת תביעה, כאשר די בכך שהערכאה הדיונית תשתכנע שהתובענה מעלה לכאורה שאלה רצינית ואיננה בגדר תביעת סרק; השני, מאזן הנוחות, שבו ייבדק הנזק שעשוי להיגרם למבקש אם לא יינתן הסעד הזמני לעומת הנזק שייגרם למשיב (או לצד שלישי) אם יינתן הסעד הזמני; השלישי, שיקולים שבייחוד ובצדק (ראו רע"א 645/21 פלונית נ' פלונית, בפסקה 4 (נבו 21.2.2021); אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי עמוד 711 (מהדורה 13, 2020).

34. הפסיקה שהתייחסה לתקנות בנוסחן הקודם, עודנה רלבנטית גם לתקנות הקיימות וקובעת, בין היתר, כי בין שני השיקולים הראשונים (עילת תביעה ומאזן הנוחות) מתקיימת "מקבילית כוחות"; ככל שהערכאה הדיונית תתרשם שסיכויי המבקש לזכות בתביעתו גבוהים, תפחת הדרישה בדבר מאזן הנוחות ולהיפך (רע"א 343/21 אליהו יפרח נ' רשות מקרקעי ישראל, בפסקה 8 (נבו, 09.05.2021); רע"א 338/22 Amgen (Europe) GmbH נ' מעבדות רפא בע"מ (נבו 30.3.2022)).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/271/2022
מס' בקשה: 6/272/2022
מס' תיק: 6/292/2022
מס' בקשה: 6/293/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

35. עוד נקבע כי השיקול השלישי (יושר וצדק) עשוי לעיתים להכריע את הכף על אף התנאים האחרים, כך שעל מבקש הסעד לבוא בידיים נקיות ולפעול בתום לב (ראו 1288/20 רע"א 6658/09 מולטילוק בע"מ נ' רב בריח תעשיות בע"מ (נבו 12.1.2010); רע"א 6685/17 הר של הצלחה וברכה בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ (נבו 10.9.2017)).

36. יודגש כי על המבקש, בכל מקרה, לעמוד ברף מינימאלי בנוגע לכל אחד מן התנאים בנפרד, שאם לא כן, לא יינתן לו הסעד זמני (רע"א 2826/06 שלמה אליהו אחזקות בע"מ נ' ישעיהו לנדאו אחזקות (1993) בע"מ (נבו 20.4.2006)).

כעת אבחן את השיקולים לעיל על שתי הבקשות שלפניי:

סיכויי התביעה

37. בחינת סיכויי ההליך בשלב זה, היא לכאורית בלבד וכוחה יפה לשאלת הסעד הזמני בלבד. בחינה זו אינה משקפת עמדה נחרצת לגבי סיכויי התביעה בהליך העיקרי (רע"א 6994/00 בנק מרכנתיל דיסקונט נ' אמר פ"ד נו(1) 529).

38. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים בדיון ולאחר שעיינתי בסיכומיהם, בזהירות המתבקשת, נוכח השלב שבו מצויים ההליכים, הגעתי למסקנה כי גם המבקשים וגם המשיבים הציגו ראיות מספיקות לכאורה לקיומה של עילת תביעה, להלן הנימוקים לכך.

39. הנושא העיקרי בשתי הבקשות שלפניי הוא עניין הרחבות הדירות. כדי שבעל דירה, יוכל להרחיב את דירתו, עליו לעמוד בשני תנאים מצטברים:

40. הראשון, לקבל היתר בניה מהגוף המוסמך. סעיף 71א לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן – "חוק המקרקעין") מגדיר את המושג "הרחבה".

"הרחבה" – הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף. (ההדגשה אינה במקור).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/271/2022
מס' בקשה: 6/272/2022
מס' תיק: 6/292/2022
מס' בקשה: 6/293/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

41. השני, הסכמת בעלי הדירות ברף הנדרש כפי שנקבע בסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין שעניינו בנייה שמטרתה "הרחבת אותה דירה", הסעיף קובע את שיעור ההסכמות הנדרש לצורך הרחבת דירה: "על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות."

42. אמנם לבית המשותף תקנון מוסכם, אך הוא שותק בקשר למחלוקת שבין הצדדים, ולכן חל סעיף 2 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין הקובע כי:

"(א) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.

(ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת.

(ג) כל שינוי או תיקון אחר רשאי בעל דירה לעשות בדירתו על דעת עצמו."

43. בפרק ו'1 לחוק המקרקעין הוגדר הרכוש המשותף כך: "כל חלקי הבית חוץ מהדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסוימת". מדובר אפוא, בהגדרה שיורית, הקובעת כי חלקי הבית המשותף שאינם דירות נכללים ב"רכוש המשותף".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/271/2022
מס' בקשה: 6/272/2022
מס' תיק: 6/292/2022
מס' בקשה: 6/293/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

44. כפי שכבר כתבתי בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 163/20 לוי מתתיהו נ' פוירורקר דוד גדליהו, בפסקה 45 (נבו 21.10.2021), פגיעה ברכוש המשותף מפורשת בפסיקה באופן רחב, והיא כוללת כל פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה של הבית, כפי שהייתה בגמר הבנייה, לרבות שינוי דמותו הארכיטקטונית או שיבוש שלמותו הסימטרית והאסתטית אין כל נפקות לשאלה אם מדובר בפגיעה קטנה או גדולה, והאם היא ניתנת לפיצוי נאות או לא [ע"א 136/63 לווינהיים נ' שורצמן, פ"ד יז(3) 1722, 1725 (1963); ע"א 515/65 רבובסקי נ' גלסברג, פ"ד כ(2) 290; ע"א 395/74 לוי נ' סמואל פ"ד כט (2) 39 (1975)].

45. מהכלל אל הפרט - בשוקלי את סיכויי שתי התביעות, ובזהירות הנדרשת, אני סבור שיש לשתייהן סיכויים לכאוריים. הן בבקשת משפחת כהן, והן בבקשת משפחת ברוכים, לא הוצגו לפניי אסמכתאות בעניין הסכמתם של בעלי הדירות בבית המשותף לביצוע עבודות ההרחבה, ואף לא הוצגו לפניי, כי הן העבודות הנטענות בבקשת משפחת כהן, והן העבודות שבוצעו כנטען, בבקשת משפחת ברוכים, היו בהתאם להיתר המוסד התכנוני.

46. אדגיש לעניין זה, כי בכל הקשור לטענות הצדדים ביחס להיבט התכנוני – לא מצאתי לדון בהן בשלב זה של ההליך, לרבות לא בטענה של תוקף היתר הבנייה. [בעניין היחס שבין ההליך התכנוני להליך הקנייני ראו פסק דיני בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 659/20 עו"ד נחמיאס שולמית נ' גיבלי ארז עזרא (נבו 14.03.2022)].

47. כך שבשתי התביעות, קיימות שאלות המצריכות דיון וליבון, הן בקשר להיבטים התכנוניים, והן בקשר לרוב הקנייני הדרוש - תוך שאיני קובע כעת מהו אותו רוב קנייני דרוש - כפי שאיני קובע מסמרות בשאלה האם העבודות שבוצעו על ידי מי מהצדדים, הן עבודות העונות על הגדרת "הרחבת דירה" כפי שהובאה לעיל.

48. לפיכך, ובמלוא הזהירות המתבקשת בשלב זה ומבלי לשקף עמדה נחרצת לגבי סיכויי ההליך העיקרי בשתי התביעות, שוכנעתי כי הן למבקשים והן למשיבים,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/271/2022
מס' בקשה: 6/272/2022
מס' תיק: 6/292/2022
מס' בקשה: 6/293/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

סיכויים לכאוריים, ולפיכך הם עברו את המשוכה הראשונה הנדרשת לשם קבלת צו המניעה.

מאזן הנוחות

49. אלא שבבחינת שיקולי מאזן הנוחות, התמונה שונה ואסביר.

50. בעוד בבקשת משפחת כהן, הסעד הזמני המבוקש הוא צו מניעה זמני, שיאסור על המשיבים להמשיך את עבודות הבנייה שהחלו כנטען, ברכוש המשותף, בבית המשותף, הרי שבבקשת משפחת ברוכים, הסעד הזמני המבוקש הוא למעשה צו עשה זמני, במסגרתו מבוקש כי יפנו, יהרסו ויפסיקו את השימוש בבנייה שבוצעה על ידי המבקשים כנטען. כך שבבקשת משפחת ברוכים, יש כדי לשנות מצב קיים, וזאת בניגוד לבקשת משפחת כהן, שיש בה כדי למנוע בנייה עתידית נטענת, ברכוש המשותף בבית המשותף.

51. בהתאם לפסיקה, סעד זמני המביא לשינוי במצב הדברים הקיים עוד בטרם ניתנה הכרעה סופית בתובענה, ראוי שיינתן רק במקרים חריגים שבהם נוכח בית המשפט כי התערבותו חיונית כדי למנוע תוצאה קשה ביותר, וכי לולא התערבותו צפוי להיגרם למבקש הסעד הזמני נזק משמעותי אשר לא ניתן לתיקון באמצעות פיצוי כספי (רע"א 2071-21 **חצרי אלף בית דוד המלך בע"מ נ' אזורים בנין (1965) בע"מ** (נבו, 13.07.21); עע"מ 6710/20 **פלונית נ' משרד החינוך מחוז חיפה**, פסקה 10 (נבו, 14.10.2020)). זאת משום שתפקידם העיקרי של הסעדים הזמניים הוא לדאוג לשמירת המצב הקיים, ובכך למנוע מהנתבע לנצל לרעה את תקופת הביניים שעד למתן פסק הדין (רע"א 7696/19 **ההתאחדות לכדורגל בישראל נ' עירוני מודיעין העמותה העירונית לספורט מודיעין מכבים רעות**, [פורסם בנבו] פסקה 9 (25.11.2019)).

52. אלא שמצב זה מתקיים רק בבקשת משפחת כהן, שכן בבקשת משפחת ברוכים, ממילא הבנייה הנטענת שביצעו המבקשים, היא בנייה שכבר בוצעה, ומשכך היא מעשה עשוי לעניין זה. ולא מצאתי בבקשת משפחת ברוכים, החריגים שהובאו לעיל, המצדיקים מתן צו עשה זמני, בשלב זה של ההליך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/271/2022
מס' בקשה: 6/272/2022
מס' תיק: 6/292/2022
מס' בקשה: 6/293/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לא נעלמה מעיניי, טענת המשיבים בסיכומיהם כי בשלב זה אין הם מבקשים ביצוע הריסה (סעיף 11 לסיכומי המשיבים). אולם טענה חדשה זו לא רק עומדת בסתירה למבוקש בבקשה, אלא אף עומדת בסתירה לטענה המופיעה שני עמודים קודם לכן, בה התבקש צו "המורה על פינוי והפסקת כל שימוש ביחידת הדיור שנבנתה ללא היתר ושלא כדין ופירוקה המיידית על כל חיבוריה והפסקת השימוש הבלעדי בשטחי הרכוש המשותף" (ההדגשות אינן במקור). אודה שחרף ניסיונותיי להבין האם קיימת נפקות או משמעות נסתרת אחרת להבחנה בין הריסה, פינוי, או פירוק, לא עלה בידי הדבר. כך או כן, אין בכך כדי לשנות את העובדה הבסיסית, כי המשיבים מבקשים לשנות מצב קיים.

53. לכך יש להוסיף, שיש משקל רב לעובדה שתוספת הבנייה העומדת על הפרק בבקשת משפחת כהן איננה שולית, שכן מדובר בשינוי ממשי שמטרתו קבע, שיש בו לכאורה לגרום לפגיעה קניינית ביתר בעלי הדירות בבית המשותף. במצבים מסוג זה, עמדת הפסיקה היא שיש לשמור על המצב הקיים עד לבירור ולהכרעה בתיק העיקרי (רע"א 8472/05 רון נ' ז'רז'בסקי (פורסם בנבו, 29.12.2005); כן ראו החלטתה של כב' המפקחת עינת מידן בלום בעניין 42/21 זפרן הנרי נ' אביקזר דני, בפסקה 30 (נבו 14.03.2021)).

54. אין ספק שמתן צו מניעה יעכב את הבנייה בדירתם של המשיבים ושעלולים להיגרם להם הפסדים, עגמת נפש ואי-נוחות, במיוחד לאור טענתם שלא הוכחה שחלק מהעבודה כבר בוצעה. אך מנגד, בשלב זה, טרם החלה עיקר הבנייה, לרבות יציאת התקרה, וככל שהיא תתקדם, יהיה קשה להשיב את המצב לקדמותו, דבר שעלול ליצור תוצאה בלתי הפיכה אשר תייתר את הדיון בהליך העיקרי.

55. לפיכך, בבקשת משפחת כהן, יש עמידה בתנאי מאזן הנוחות, מה שאין ביחס לבקשת משפחת ברוכים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/271/2022
מס' בקשה: 6/272/2022
מס' תיק: 6/292/2022
מס' בקשה: 6/293/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שיקולי היושר והצדק

56. בבחינת שיקולי היושר והצדק יש ליתן משקל משמעותי למועד בו פנה מבקש הסעד בבקשתו. הגשת בקשה למתן סעד זמני בשיהוי, חותרת תחת הטענה בדבר הדחיפות הסעד ובהתאמה לכך היא עלולה לשמש ראייה לסתירת טענות מבקש הסעד בדבר חיוניותו ונחיצותו המיידית.

57. כידוע, הערכאה הדיונית לא תיעתר לבקשה למתן סעד זמני מקום שבו לא שוכנע כי דוחק הנסיבות מחייב התערבות שיפוטית מוקדמת עוד בטרם הוכרעה התובענה. (ראו למשל רע"א 8630/05 **ניר שיתופי אגודה ארצית להתיישבות עובדי נ' עיריית הוד השרון**, בפסקה 6 (נבו 10.04.2007)).

58. ובמיושם בענייננו - בעוד שלא מצאתי כי בקשת המבקשים הוגשה בשיהוי, הרי שבקשת המשיבים, הוגשה בשיהוי משמעותי וניכר, להלן נימוקיי.

59. לטענת המשיבים, הבנייה הנטענת החלה על ידם בתאריך 27.3.2022, שבוע לפני ר"ח ניסן (עמ' 7 לפרוטוקול הדיון, ש' 10). לא נסתרה טענת המבקשים לפיה הם לא ישבו בחיבוק ידיים אלא פנו לבית הדין הרבני של הרב קרליץ בהזדמנות הראשונה שהייתה להם, ואף הוציאו נגד המשיבים צו מניעה, אולם המשיבים לא נשמעו לו. משכך נאלצו להגיש את בקשתם כאן (עמ' 4 ש' 41-48 וכן עמ' 7 ש' 18).

60. אלא שבקשת המשיבים (בקשת משפחת ברוכים), הוגשה בשיהוי משמעותי של כשנה וחמישה חודשים מעת שלטענתם החלה בניית המבקשים (עמ' 2 ש' 14-20).

61. שיהוי משמעותי זה, הוא לטעמי פגיעה משמעותית בשיקולי הצדק והיושר, במובן זה, שהוא מעקר וחותר תחת מטרת הסעדים הזמניים. טענת המשיבים לפיה, הסיבה לשיהוי הייתה משום שהמבקשים הפקידו בידם מסמך לפיו הם מתחייבים שלא יהיה בשימוש שנעשה על ידם למנוע משכנים אחרים להרחיב את דירתם (נספח ו לסיכומי המשיבים), אין בה להצדיק את השיהוי המשמעותי בהגשת הבקשה. לו רצו המשיבים לבקש סעד זמני, היה עליהם לפעול מייד וללא שיהוי, במיוחד שהמשמעות של בקשתם כאמור, היא למעשה צו עשה זמני נגד המבקשים ולא צו מניעה זמני. סעד זמני, מקורו בדיני היושר. דרישות תום הלב וניקיון הכפיים, הובאו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/271/2022
מס' בקשה: 6/272/2022
מס' תיק: 6/292/2022
מס' בקשה: 6/293/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עוד בחומש בראשית: "בְּתֵם לְבָבִי וּבְנִקִּין כָּפִי עָשִׂיתִי זֹאת" (בראשית כ, ה), לפיכך כאשר צד בא ומבקש סעד זמני, עליו לבקש את הסעד ללא שיהוי, בוודאי לא שיהוי כה ניכר כפי שנעשה על ידי המשיבים.

62. לא נעלמו מעיניי טענות המשיבים לפיהן המבקשים הגישו את בקשתם בחוסר תום לב, שעה שהם עצמם הרחיבו את דירתם בניגוד להיתר הבנייה ואף פעלו כנטען לפצלה ולהשכירה, כמו שלא נעלמה מעיניי טענת המבקשים לפיה המשיבים הגישו בקשתם בחוסר תום לב, שעה שפעלו להרחיב את דירתם בניגוד לדין. אלא שטענות אלו, מקומן להתברר במסגרת ההליך העיקרי יחד עם טענות עובדתיות נוספות שיש לשני הצדדים, הן ביחס לנושא התכנוני והן ביחס לרוב הקנייני הדרוש. טענת המשיבים לפיה המבקשים הרחיבו את דירתם בניגוד לדין, כמו גם טענת המבקשים, היא חלק מהמחלוקת בתיק העיקרי, והיא דורשת בירור עובדתי שמקומו אינו במסגרת הסעד הזמני. יובהר שאין בהחלטתי זו, כדי למנוע מהצדדים לטעון טענות בעניין זה, במסגרת ההליך העיקרי.

63. לפיכך, בעוד בקשת משפחת כהן, עונה על תנאי שיקולי היושר והצדק, בקשת משפחת ברוכים, הוגשה בשיהוי ניכר, ומשכך אינה עונה על תנאי זה.

64. לפני סיום אציין כי לא נעלמו מעיניי גם טענות הצדדים האחד נגד השני, בכל הקשור לליקויים פרוצדוראליים, הן בקשר עם האיחור של המבקשים בהגשת התביעה העיקרית, והן בקשר לכך שהמשיבים לא הגישו תצהיר לתגובתם לבקשה. ניכר ששני הצדדים, לא דקו פורתא בדרישות התקנות, שעה שלא היו מיוצגים בתחילת ההליך, אולם מאחר ששניהם, לא פעלו בהתאם לתקנות, ולשניהם ניתנה הזדמנות לרפא את הפגמים, לא מצאתי להידרש לטענות אלו.

סוף דבר

65. מצאתי כי המבקשים עומדים בכל התנאים לקבלת הסעד הזמני המבוקש, אך מנגד, המשיבים לא עמדו במלוא התנאים הנדרשים לקבלת הסעד הזמני המבוקש.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/271/2022
מס' בקשה: 6/272/2022
מס' תיק: 6/292/2022
מס' בקשה: 6/293/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

66. לעניין התנאים להפעלת הסעד הזמני, כידוע, בהתאם לתקנה 96 (א) לתקנות, "סעד זמני יותנה בהתחייבות עצמית של המבקש לפיצוי כמפורט בתקנת משנה .. וכן בערובה... לשם פיצוי בשל כל נזק שייגרם למי שמופנה אליו הצו כתוצאה ממתן הצו הזמני, אם יפקע הצו או יצומצם היקפו"
עם זאת, תקנה 96(ג) לתקנות קובעת כי "... אולם בית המשפט רשאי, מטעמים מיוחדים, לפטור את המבקש מהפקדת ערובה, אם סבר שהדבר צודק וראוי בנסיבות העניין..."

67. בנסיבות העניין ולאחר ששקלתי היטב את טענות הצדדים, ובשל פוטנציאל הנזק שעלול להיגרם למשיבים בשל עיכוב הבנייה, אני מורה כי **נוסף על** ההתחייבות העצמית שעליה כבר חתם המבקש 1, תופקד על ידם עד לתאריך 14.6.2022, ערובה בסך של 45,000 ₪ במזומן או בערבות בנקאית אוטונומית, לפיצוי כל נזק שייגרם למשיבים בשל מתן הצו, אם תפסק התובענה, או יפקע הצו מסיבה אחרת.

68. בהתאם לאמור, ניתן בזאת צו מניעה זמני האוסר על המשיבים **ברוכים אהרן יצחק, וברוכים רות**, או מי מטעמם לבצע עבודות בנייה מכל סוג שהוא ברכוש המשותף בבית המשותף, ברחוב צבי הרלינג 14 בני ברק, הידוע כחלקה 705 בגוש 6195. צו זה יפקע ככל שבתוך 14 ימים מהיום, לא תופקד ערובה בסך של 45,000 ₪ (במזומן או בערבות בנקאית אוטונומית). על המבקשים לגשת למזכירות לשכת המפקח לקבל שובר פיקדונות לתשלום בבנק הדואר ולהמציא קבלה למזכירות הלשכה. הצו הזמני יעמוד בתוקפו עד למתן החלטה אחרת, או עד למתן פסק דין.

69. **אשר להוצאות הבקשה** - בהתאם לתקנה 53 לתקנות, ברירת המחדל היא פסיקת הוצאות הבקשה, ללא קשר לתוצאות ההליך העיקרי. אומנם בקשת משפחת כהן התקבלה ובקשת משפחת ברוכים נדחתה, אך כפי שהובא לעיל, המבקשים לא פעלו בהתאם ללשון התקנות עת הגישו את התביעה בהליך העיקרי באיחור. לפיכך, לאחר ששקלתי את מלוא השיקולים שהותוו בפסיקה לעניין הוצאות ההליך, לרבות השיקולים שהובאו לעיל, יישאו המשיבים, יחד ולחוד, בהוצאות המבקשים, בשתי הבקשות, בסך **כולל** של 5,000 ₪, זאת ללא קשר להליכים העיקריים. סכום ההוצאות ישולם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/271/2022
מס' בקשה: 6/272/2022
מס' תיק: 6/292/2022
מס' בקשה: 6/293/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

למבקשים בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן, יישא ריבית לפי סעיף
5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, מיום מתן ההחלטה ועד ליום מלוא
התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתנה היום, ב' סיון תשפ"ב, 01 יוני 2022, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה